



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 190 del 10-12-2021

Oggetto: Proposte preliminari di Accordo Pubblico Privato - art. 6, L.R. 11/2004 e s.m.i.

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono

IL PRESIDENTE
Mortandello Riccardo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 17:27, nella sala delle adunanze, convocata per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori, componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

N. reg. pubbl.

Certifico che copia della presente deliberazione viene PUBBLICATA all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

L' INCARICATO

<i>Nome Cognome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>
Mortandello Riccardo	Sindaco	Presente
Roetta Elisabetta	Assessore	Pres.video conferenza
Fasolato Duilio	Assessore	Presente
Sponton Pier Luigi	Assessore	Pres.video conferenza
Zanotto Laura	Assessore	Assente
Fanton Luca	Assessore	Presente

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che questa deliberazione diviene esecutiva il

In quanto decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson

Assiste alla seduta la Capogruppo di maggioranza Boaretto Silvia.

Partecipa alla seduta il Dott. Buson Roberto Segretario Comunale.

Riccardo Mortandello nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Proposta di deliberazione n. 193 del 10-12-2021

Oggetto: Proposte preliminari di Accordo Pubblico Privato - art. 6, L.R. 11/2004 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Montegrotto Terme è dotato di Piano Regolatore Generale (ora P.I.) approvato con D.G.R.V. n. 1101 del 02/05/2001 e D.G.R.V. n. 1810 del 12/07/2005 al quale sono state apportate successive varianti parziali approvate;
- il Comune di Montegrotto Terme è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), vigente, approvato con modifiche con deliberazione di Giunta Provinciale n. 91 del 15/05/2014 il cui estratto è stato pubblicato nel BUR del Veneto n. 79 del 14/08/2014;
- il Comune di Montegrotto Terme con D.C.C. n. 4 del 19/02/2020 ha adottato la variante di adeguamento alle disposizioni della L.R. 06 giugno 2017 n. 14 e D. G. R. V. 668 del 15/05/2018 sul consumo del suolo ai sensi dell'art. 48, comma 5-bis della citata L.R. 11/2004 e s.m.i., a seguito dell'approvazione del primo P.A.T. e successivamente approvata con D.C.C. nr. 22 del 29/07/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale nr. 29 del 15/07/2021 è stata adottata la Variante Generale al Piano degli Interventi (P.I.) in esecuzione a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 11/2004 comprendente anche gli elaborati per la procedura di V.A.S.;
- l'art. 6 della Legge Regionale Veneto n. 11/2004 prevede la possibilità di concludere Accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- l'art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i. prevede tra l'altro:
 - l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione;
 - per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e seguenti della legge 07/08/1990, n. 241;
 - l'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T. approvato definisce le "*Modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica*";
 - ai sensi della recente normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo – L.R. 14 del 06/06/2017 – e della successiva DGR n. 668 del 15/05/2018, l'accoglimento delle istanze che comportano una modifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata, così come definiti all'art. 2, comma 1 lett. e) della citata L.R. 14/2017 e approvati con D.G.C. n.140/2017, consumano suolo agricolo;

VISTE ed integralmente richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/07/2018 avente ad oggetto: "*disciplina provvisoria delle modalità di calcolo del contributo straordinario, art. 16, comma 4 lett d-ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.*";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 19/07/2018, esecutiva, avente ad oggetto: "*Aggiornamento e approvazione linee guida e criteri generali da applicare agli accordi pubblico-privati di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i. e relativi allegati*";

RIBADITO che presupposto per la formazione degli accordi è il contenuto di rilevante interesse pubblico degli stessi, da valutarsi, come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 19/07/2018, in funzione a:

1. gli obiettivi di sostenibilità ambientale della proposta;
2. la riqualificazione del territorio derivante dall'intervento proposto;

3. l'equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del valore aggiunto che la proposta determina, con particolare priorità per quelli che prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione con l'obiettivo di valorizzare e promuovere l'offerta turistica e ricettiva, in linea e coerentemente con quanto definito con il *“progetto di sviluppo del territorio”* proposto dall'Amministrazione nel Documento Programmatico Preliminare, nella consapevolezza che il territorio è simbioticamente legato alle attività collegate al termalismo.

ATTESO che in esito ai contenuti della suddetta deliberazione di Consiglio Comunale e in termini applicativi negli Accordi Pubblico/Privato le opere pubbliche, comprovanti il rilevante interesse pubblico, sono distinte nelle seguenti tipologie, tutte da identificare in sede di progettazione e di proposta di accordo:

1. opere di urbanizzazione e standard pubblici;
2. opere funzionali all'intervento;
3. opere attestanti il rilevante interesse pubblico;
4. opere relative al contributo straordinario

DATO ATTO CHE sono pervenute agli atti le seguenti istanze/proposte di accordo pubblico-privato :

PROPOSTA NR. 1 (EX DANCING CASABLANCA)

Agli atti con prot. 11650/2019 e prot. 14295/2021

Proponenti: HARRY'S CLUB s.a.s. e Squarcina Renato
Ubicazione: Tra via Vivaldi e via Montegrappa (ex dancing Casablanca)
Proprietà catastale: N.C.T. Montegrotto Terme
Fg 2
Mapp. 165, 1572
Consistenza catastale 20.956 mq

Sintesi della proposta:

Modifica dell'attuale destinazione urbanistica di zona (Area attr. svago e tempo libero z.t.o. ICpr / 1) in Zona D/2 "Attività commerciali" con riqualificazione urbana dell'intero compendio immobiliare attraverso la demolizione del "Dancing Casablanca", e ricomposizione planivolumetrica e funzionale del compendio edilizio.

=====

PROPOSTA NR. 2 (EX HOTEL CRISTALLO)

Agli atti con prot. 16035/2020, prot. 5280/2021,
prot. 5309/2021, prot. 11028/2021, prot. 18368/2021

Proponenti: GENUINE SRL e ASPIAG SERVICE SRL

Ubicazione: Area Ex Hotel Cristallo tra via Roma e via Caposeda

Proprietà catastale: N.C.T. Montegrotto Terme
Fg 1 - Mapp. 103, 104, 1182, 1225
Fg 7 - Mapp. 4, 197, 1381
Consistenza catastale 18.727 mq (compresa la porzione pubblica stradale)

Sintesi della proposta:

Riqualificazione edilizia, urbanistica e ambientale dell'area degradata appartenente all'ex Hotel Cristallo (Alberghiera di completamento z.t.o. D3a/8) mediante nuovi insediamenti di tipo residenziale e commerciale con correlato adeguamento della disciplina urbanistica della prospiciente Area Perequata 19° (ora PUA /25 nel P.I. adottato).

=====

PROPOSTA NR. 3 (VIA CATAJO)

Agli atti con prot. 28068/2020, prot. 10760/2021, prot. 13391/2021

Proponenti: GIANLUCA FRIZZARIN

Ubicazione: Area tra via Catajo e via dei Colli e scolo Diversific. del Rialto

Proprietà catastale: N.C.T. Montegrotto Terme

Fg 6

Mapp. 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2398, 208

Consistenza catastale 5.810 mq

Sintesi della proposta:

Trasformazione dell'attuale destinazione urbanistica dell'area (parte Area a parco per il gioco e lo sport VPT/2 e parte Alberghiera di completamento z.t.o. D3a/18) in "Zona Commerciale" finalizzata all'insediamento di attività collettive (bar, ristoranti, sale riunioni, ecc.) non solo connesse agli impianti e alle funzioni ludico-sportive-ricreative-riabilitative ma anche aperte alla libera fruizione degli utenti esterni.

=====

PROPOSTA NR. 4 (EX HOTEL ANTICHE TERME TIBERIO)

Agli atti con prot. 18107/2021

Proponenti: SOC. TIBERINA MONTEGROTTO SRL

Ubicazione: Area Ex Hotel Antiche terme Tiberio in via Roma

Proprietà catastale: N.C.T. Montegrotto Terme

Fg 7 - Mapp. 31, 1179, 1810, 1809

Consistenza catastale 9.425 mq

Sintesi della proposta:

Trasformazione dell'attuale destinazione urbanistica dell'area (parte Attrezzature di interesse comune z.t.o. IC/4, parte Alberghiera di completamento z.t.o. D3a/19, parte Parcheggio pubblico z.t.o. P.72) in zona territoriale omogenea Residenziale-Commerciale-Direzionale.

=====

VALUTATA la rilevanza dell'interesse pubblico afferente le aree interessate dagli interventi proposti;

ATTESA la necessità di mettere in atto le procedure amministrative per la definizione degli accordi pubblico-privati sopra descritti;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 78 del D.Lgs. 167/2000, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

VISTA la L.R. 11/2004 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 48 comma 2 disciplinante i poteri della Giunta Comunale;

VISTI il Regolamento di contabilità e gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

RITENUTO di dover dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

DELIBERA

1. DI CONDIVIDERE in riferimento alle proposte di accordi pubblico/privato citati in premessa gli ambiti di intervento e la trasformabilità urbanistica degli stessi, in quanto volti tutti a determinare la riqualificazione complessiva di aree dismesse e la loro rigenerazione urbana attribuendone nuovi assetti urbanistici;
2. DI AVVIARE le procedure amministrative finalizzate alla definizione degli accordi pubblico/privato proposti mediante la riqualificazione urbana delle aree sopra descritte e attraverso lo sviluppo della progettazione urbanistica da concertarsi con l'Amministrazione Comunale per il perseguimento dell'interesse collettivo;
3. DI IMPEGNARSI entro il termine di tre mesi dall'assunzione della presente deliberazione ad esprimere la propria valutazione in merito alle proposte preliminari di accordo pubblico/privato in parola;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non determina impegno di spesa diretto per l'ente;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Proposta di deliberazione n. 193 del 10-12-2021

Oggetto: Proposte preliminari di Accordo Pubblico Privato - art. 6, L.R. 11/2004 e s.m.i.

**PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000**

Parere sulla Regolarita' Tecnica: **Favorevole**

data 10-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rinaldo Andrea

Parere sulla Regolarita' Contabile: **Relazione**

Si rileva che in ordine al presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non è dovuto il parere di regolarità contabile.

data 10-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stecca Caterina

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 190 DEL 10-12-2021

Oggetto: Proposte preliminari di Accordo Pubblico Privato - art. 6, L.R. 11/2004 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto della proposta di deliberazione di cui sopra, comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile;

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;

CON voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione.